

1503044-26.2021.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Abelardo de Azevedo Silveira

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/02/2022

... toda uma situação de flagrante de tráfico apenas para incriminar indevidamente o acusado. A traficância restou plenamente configurada, na medida em que o acusado foi abordado em local de tráfico, em situação típica de mercancia, tão logo vendeu a um usuário droga que guardava embaixo de uma pedra, onde foram localizadas as vinte e uma porções de maconha prontas para serem ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

2ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo nº 300, bloco A, 2º andar, sala 215, Jd.

Santana - CEP 13088-653, Fone: (19) 3756-3707, Campinas-SP - E-mail:

Campinas2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1503044-26.2021.8.26.0548 controle:2021/001053

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 2263766/2021 - 09º D.P. CAMPINAS, 20506331 - 09º D.P. CAMPINAS, 1638/21/327 - 09º D.P. CAMPINAS, 2263766 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2, 1638/21/327 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2, 2263766/2021 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ERIQUE RONALDO QUILZINI

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" c/c Art. 40 "caput", III ambos do(a) SISNAD(Denúncia)

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Abelardo de Azevedo Silveira

VISTOS

ERIQUE RONALDO QUILZINI, RG nº 43.650.608/SP, foi processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, pela prática dos fatos descritos na denúncia (fls. 01/02). Aos 28.09/2021 foi convertida a prisão em flagrante em preventiva (fls. 48). Inicialmente o acusado foi notificado da acusação, apresentando defesa preliminar (fls. 82 e 86/87). A denúncia foi recebida aos 02.12.21, sendo o acusado citado aos 10.12.21 (fls. 88 e 113). Em audiência, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas, bem como foi interrogado o réu. Encerrada a instrução e realizados os debates, o representante do Ministério Público opinou pela condenação do réu nos termos da denúncia, enquanto a defesa pugnou pela desclassificação para o delito de porte para uso próprio. É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. A ação é procedente. A materialidade é manifesta e decorre da flagrância, boletim de ocorrência, auto de exibição/apreensão, laudo de constatação, oralidade e exame que apresentou resultado positivo para Tetrahydrocannabinol (fls. 03/15 e 62/64). A autoria também consolidou-se. Com efeito, após permanecer em sugestivo silêncio na delegacia, em seu interrogatório judicial o acusado negou o tráfico, apresentando uma versão segundo a qual teria um bar nos fundos de casa e foi abordado pelos policiais tão logo vendeu um cigarro para um terceiro. Em revista no seu quarto, os policiais encontraram as vinte e uma porções de maconha que guardava para uso próprio, além dos cinquenta e seis reais em dinheiro que estavam no caixa do bar. Os investigadores de polícia hoje ouvidos relataram tê-lo abordado em local de tráfico, após campana durante a qual viram o réu vender a uma terceira pessoa droga que buscou embaixo de uma pedra. Efetuada a abordagem, com ele havia certa quantia em dinheiro e debaixo da mencionada pedra foram localizadas as vinte e uma porções de maconha. E não há porque negar crédito às palavras dos investigadores, que nenhum motivo teriam para incriminar indevidamente o acusado, tanto que nada de concreto foi demonstrado pela defesa que pudesse infirmar o teor de suas declarações. De mais a mais, os policiais são compromissados como qualquer outra testemunha, sem falar que depuseram de acordo com as evidências, não havendo porque duvidar de seus relatos. Realmente: “No que tange ao valor probatório do testemunho de policiais, há que se considerar que, por se tratar de agente público, goza também da presunção de legitimidade, atributo dos atos praticados pela Administração Pública. Não pode, pois, ser considerado inidôneo ou suspeito para prestar depoimento, por conta de mera condição funcional. Os autos não apontam motivos no sentido de que os policiais não agiram escorreitamente, ou de que tinham algum interesse em incriminar falsamente o Apelante” (TJ/SP – Apel. Crim. nº 1501997-51.2020.8.26.0548 – 12ª Câmara – Campinas – m.v. – j. 16.04.21 – Rel. Des. Paulo Rossi). Nesse contexto, lícito é atribuir ao réu a posse de todo entorpecente que foi apreendido, até porque trata-se de fato incontroverso. A versão por ele apresentada em Juízo permaneceu completamente isolada nos autos diante daquilo que declararam os policiais, que possuem fé pública e cuja atuação goza de presunção de legitimidade não infirmada por prova idônea em sentido contrário. Aliás, custa crer que os policiais tivessem o trabalho de forjar toda uma situação de flagrante de tráfico apenas para incriminar indevidamente o acusado. A traficância restou plenamente configurada, na medida em que o acusado foi abordado em local de tráfico, em situação típica de mercancia, tão logo vendeu a um usuário droga que guardava embaixo de uma pedra, onde foram localizadas as vinte e uma porções de maconha prontas para serem comercializadas. A apreensão de dinheiro de origem não demonstrada é outra circunstância indicativa da comercialização, até porque o acusado não demonstrou exercer alguma ocupação lícita, tampouco a existência do tal bar, o que vem reforçar a conclusão de que traficava como meio de subsistência. A eventual condição de usuário do acusado não tem o condão de afastar a traficância mesmo porque, não é incomum que usuários de droga pratiquem a mercancia para garantir o próprio vício. Quanto à majorante capitulada na denúncia, trata-se a toda evidência de mero erro material a ser desconsiderado. Passo, pois, à individualização da pena do acusado (CP, arts. 59 e 68): A) Pena-base: observadas as circunstâncias dos artigos 42 da Lei de Drogas e 59 do Código Penal, fixo a

pena-base em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. B) Circunstâncias atenuantes e agravantes: o acusado é reincidente (processo 1500066-47 - fls. 34/35). Acréscimo de 1/6, resultando na reprimenda de 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. C) Causas de aumento e diminuição de pena: a redução prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas é absolutamente inviável em face da reincidência, razão pela qual torno definitiva a pena retro aplicada. Realmente: "Saliento que a reincidência, além de necessariamente agravar a pena, produz outros efeitos previstos em lei, dentre eles a não aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06" (TJ/SP - Apel. Crim. nº 1501754-10.2020.8.26.0548 - 12ª Câmara - Campinas - v.u. - j. 30.03.21 - Rel. Des. Paulo Rossi). D) Apelar em liberdade: o réu é reincidente, esteve preso durante todo o processo e foi condenado por crime equiparado a hediondo, devendo permanecer no cárcere para recorrer, como garantia da ordem pública, dada a reiteração delitiva. Destaque-se: "O réu que é preso em flagrante e permanece custodiado durante todo o processo criminal não tem direito de recorrer da sentença condenatória em liberdade, inexistindo qualquer ofensa ao princípio constitucional relativo à presunção de inocência (Súmula 9/STJ)"(STJ, HC nº 106276/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, j. 23.09.2008). E) Regime de cumprimento de pena: fechado, o único cabível para o caso, por expressa previsão legal, nos termos das Leis nºs 8.072/90 e 11.464/07, dispositivos que se encontram em plena vigência e eficácia, inclusive por se tratar de réu reincidente, condenado por crime que atenta contra a saúde pública, com enormes consequências no meio social, sendo inclusive mola propulsora da prática de outros crimes contra o patrimônio e a incolumidade física, tudo a recomendar o regime mais rigoroso, cabendo ao Juízo das Execuções analisar os requisitos subjetivos e objetivos do acusado para a concessão de eventuais benefícios (CP, art. 33, §§ 2º e 3º e CPP, art. 387, §2º). De fato: "O crime em tela intranquiliza a população e vem crescendo, causa problemas gravíssimos ao bom convívio familiar. Essa difusão há de ser coibida pelo Estado-Juiz, o qual, ao impor regime mais rigoroso, não só retirará o malfeitor perigoso do convívio social, mas também evitará que ele continue a exercer suas atividades ilícitas, viciando pessoas e destruindo famílias"(TJ/SP -Apel. Crim. nº 1502732-84.2020.8.26.0548 -8ª Câmara -Campinas - v.u. -j. 16.04.21 -Rel. Des. Ely Amioka). Isto posto, e pelo que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva manifestada na denúncia que deu início a este processo nº 1.053/2021 e CONDENO O RÉU ERIQUE RONALDO QUILZINI, RG nº 43.650.608/SP, a cumprir 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, e a pagar 583 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos, por infração à norma do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Recomende-se o acusado na prisão em que se encontra. Custas pelo réu no valor de 100 UFESPs, observado o disposto no artigo 98, §3º, da Lei nº 13.105/15 . No mais, DECRETO a perda do numerário apreendido nos autos, cuja origem não foi demonstrada. P.I.C. NADA MAIS. Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Campinas, 15 de fevereiro de 2022. Eu CLNS, Assistente, digitei e subscrevi.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA